

1500357-98.2021.8.26.0573

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Érica Regina Figueiredo

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... o réu ostenta condenação anterior por crime de tráfico de drogas, o que se será considerando no momento oportuno.

Noutro giro, a presença de duas qualificadoras, exprime maior reprovabilidade na sua conduta e exige maior reprimenda.

A respeito:

"As circunstâncias de um furto praticado sob a égide de duas qualificadoras são mais graves que as cometidas sob o manto de uma única, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

2ª Vara

Rua Ettore Targa, s/n, São Manuel - SP - cep 18650-000

1500357-98.2021.8.26.0573 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500357-98.2021.8.26.0573

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

Sérgio Simões Junior

Vistos.

SÉRGIO SIMÕES JÚNIOR, qualificado nos autos digitais da ação penal em epígrafe que lhe move a Justiça Pública, foi denunciado como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, incisos II e IV, ambos do Código Penal.

Isso porque, no dia 11 de dezembro de 2021, por volta das 23h20min, na Avenida Francisco Címó, 139, Recanto Ouro Verde, nesta cidade e comarca de São Manuel, o acusado subtraiu, para si, durante o repouso noturno, mediante escalada e em concurso de agentes com Gustavo Henrique Paulino, coisa alheia móvel pertencente a vítima Adrielli Cristina Peres da Silva.

O acusado e o outro agente foram presos em flagrante delito e o expediente policial distribuído ao Foro Plantão da 23ª CJ, oportunidade na qual houve a conversão da prisão em flagrante do acusado em preventiva, bem como foi concedida a liberdade provisória ao seu comparsa (p.66/68).

Comunicação do indeferimento da liminar pleiteada em sede de habeas corpus perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nas p.126/130.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 17 de dezembro de 2021 (p. 140/141), oportunidade na qual foi designada audiência para formalização de acordo de não persecução penal com relação ao outro agente.

O réu foi devidamente citado nas p.161 e apresentou resposta escrita à acusação nas p.172.

Cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 316 do CPP nas p.208/209. Durante a instrução realizada por meio de videoconferência, consoante o disposto nos Comunicados e Provimentos do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em vigor ao tempo do ato processual, foi ouvida a vítima e o réu interrogado ao final, conforme gravação audiovisual juntada aos autos.

Na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal as partes nada requereram, sendo declarada encerrada a instrução criminal, tendo o i. Representante do Ministério Público, por meio de alegações finais orais, requerido a condenação do acusado nos exatos moldes da denúncia, considerando-se, ainda, sua reincidência.

Já a N. Defesa técnica do réu, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a aplicação da pena mínima e que possa eventualmente apelar em liberdade.

Eis o breve relato.

DECIDO.

Não havendo questões preliminares ou nulidades a sanar, passo ao exame do mérito. A materialidade do crime de furto qualificado está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de p.04, Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida p.14/16, Auto de Exibição e Apreensão de p.17 e Auto de Avaliação de p.95/96.

No tocante à autoria, observo que o réu Sérgio Simões Junior, quando ouvido em solo policial, confessou a autoria delitiva do furto de dois botijões de gás do interior da residência da vítima, na qual adentrou pulando o muro, na companhia de seu amigo Gustavo, para quitar dívida de drogas (p.08/09).

Já quando de seu interrogatório judicial, voltou a admitir a prática delitiva, acrescentando que foi detido pela polícia militar, juntamente com seu comparsa, na posse da res furtiva, cerca de dez minutos depois. Disse, ainda, que pretendia vender a res furtiva para adquirir drogas, declarando-se arrependido.

A vítima Adrielli Cristina Peres da Silva, narrou que, por volta das 23h30min, ouviu um barulho no quintal de sua residência e acreditou que era seu genitor, mas como constatou que ele já estava dormindo, acendeu as luzes do local e visualizou vários vultos passando próximos à porta da cozinha. Que acionou a Polícia Militar que rapidamente compareceu no local e deteve os acusados no quarteirão de cima e na posse de dois botijões de gás, que foram recuperados e não chegou a sofrer nenhum prejuízo material.

Pois bem.

A cabo da instrução criminal, nota-se que a confissão do acusado, em todas as oportunidades que se manifestou nos autos, está suficientemente corroborada pelos demais elementos de prova coligidos, notadamente os relatos seguros da vítima em Juízo, bem como dos policiais militares que atenderam a ocorrência do furto e apreenderam a res furtiva em poder do réu, ainda em solo policial nas p.05/06. Ademais, havendo confissão espontânea exarada perante a autoridade judiciária, a jurisprudência é uníssona:

“Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa” (JTACrimSP 93/239).

“A confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa” (RT 625/338).

Acrescenta-se que a causa de aumento de pena decorrente do repouso noturno restou bem demonstrada nas declarações da vítima, ratificada pela confissão do acusado, quando alegou ter ouvido um barulho no quintal de sua residência por volta das 23h30min, período notoriamente de maior precariedade da vigilância e da defesa de seu patrimônio e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminoso.

Sobre o tema, ensina Guilherme de Souza Nucci que “a causa de aumento está presente desde que a subtração ocorra durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas

de um modo em geral estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, porque anoiteceu. Se um imóvel é invadido durante a noite, estando ou não habitado, com ou sem moradores no seu interior repousando, o furto merece pena mais severa. É a solução correta, pois sustentar o contrário faz com que a circunstância agravante se concentre no fato de haver maior perigo para a vítima que está em casa dormindo quando a subtração se realiza no mesmo local, o que não nos parece tenha sido o objetivo da lei. Nessa visão: STJ: "Incide a majorante prevista no art.155,§ 1º, do Código Penal se o delito é praticado durante repouso noturno, período de maior vulnerabilidade inclusive para estabelecimentos comerciais, como ocorreu in casu (Precedentes)"(REsp 940.245-RS, 5ª T., rel. Felix Fischer, 13.12.2007. v.u.). TJDF: "Para configurar-se a causa de aumento de pena prevista no § 1º, do artigo (155 do Código Penal, basta que o furto tenha ocorrido durante o período do repouso noturno, sendo irrelevante se a vítima estava ou não em repouso. 2.1. Da mesma forma, irrelevante é o local onde ocorreu o furto, pois o tipo penal tutela o patrimônio que, durante a noite, torna-se mais vulnerável, dada a carência da vigilância" (Ap. 2007031002152-5-DF, 1ª T., T.C., rel. João Egmont, 22.07.2010, v.u.)". (Código Penal Comentado, ed. RT, 11ª ed., 2012, págs. 772/773) - grifo nosso.

O mesmo se diz quanto à qualificadora do concurso de agentes e da escalada, pois embora ausente laudo pericial nos autos, o acusado admitiu que agiu na companhia de seu amigo Gustavo e que ingressaram na residência pulando um muro com mais de dois metros de altura, o que se encontra compatível com as declarações da vítima, ainda, em solo policial, quando declarou que o muro possuía cerca de dois metros e meio de altura (p.7).

Oportuno, ainda, consignar que quando questionado por sua própria defesa, o acusado asseverou que foi difícil sua transposição, restando, pois, evidente que seu ingresso no imóvel deu-se por via anormal ou esforço sensível que revelam obstinação de vencer as cautelas postas para a defesa do patrimônio.

Nesse sentido:

"(...) (FURTO PRATICADO MEDIANTE ESCALADA). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES DESCABIMENTO ESCALADA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA QUALIFICADORA QUE, NA AUSÊNCIA DE LAUDO, PODE SER COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. (...) (TJ-SP - APL: 00122052620158260361 SP 0012205-26.2015.8.26.0361, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 29/01/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/01/2019).

Nessa toada, de rigor a condenação do acusado pela prática do crime de furto praticado durante o repouso noturno, qualificado pela escalada e concurso de agentes.

Passo a dosar as penas.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifica-se pela certidão de p.48/50 e por sua F.A. de p. 51/54 que o réu ostenta condenação anterior por crime de tráfico de drogas, o que se será considerando no momento oportuno.

Noutro giro, a presença de duas qualificadoras, exprime maior reprovabilidade na sua conduta e exige maior reprimenda.

A respeito:

"As circunstâncias de um furto praticado sob a égide de duas qualificadoras são mais graves que as cometidas sob o manto de uma única, de modo que o autor de um furto biqualificado não pode receber o mesmo tratamento, no que diz respeito a fixação da pena-base, do que o autor de um furto unqualificado." (Tacrím-SP- AC - Rel. Almeida Braga - RJD 24/225). No mesmo sentido: JUTACRIM 89/438

Assim, fixo a pena base 1/8(um oitavo) acima do mínimo legal, a saber, 2(dois) anos e 3(três) meses e 11(onze) dias multa.

Na segunda fase, considerando a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência (autos n.1500437-09.2019.8.26.0581), procedo à compensação entre elas e mantenho a reprimenda no patamar anterior.

Não há causa de diminuição de pena a ser considerada.

Presente, todavia, a causa de aumento de pena do repouso noturno, já que não há incompatibilidade entre as circunstâncias, consoante a posição do C.STJ (HC

559.086/SC. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. J. 05.3.2020) e Pretório Excelso (HC 130.952. Segunda Turma. Rel. Min. Dias Toffoli. J. 13.12.2016; HC 180966 AgRg. Primeira Turma. Rel. Min. Luiz Fux. J. 04.5.2020), pelo que aumento a pena aplicada em 1/3(um terço), resultando em 3(três) anos de reclusão e 14(catorze) dias multa.

À mingua de maiores elementos sobre a situação financeira do acusado e diante de sua aparente hipossuficiência, fixo o dia multa no valor mínimo legal.

Anoto que o réu está preso por este processo desde 12 de dezembro de 2021(p.04), logo, a pena privativa de liberdade que resta a ser cumprida é de 2(dois) anos, 7(sete) meses e 08(oito) dias de reclusão.

Muito embora o réu seja reincidente, verifico que a condenação anterior não envolve a prática de violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais se mostram favoráveis, razão pela qual vislumbro a aplicação do disposto na Súmula 269 do C. STJ, pelo que fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no artigo 33, parágrafo 1º, alínea "b" e § 3º, do Código Penal.

Outrossim, deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicadas por restritivas de direito, bem como de conceder ao acusado o benefício da suspensão condicional da pena por não restar preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44, II e 77, I).

Deixo de fixar indenização por danos materiais em valor mínimo diante da recuperação da res furtiva.

Por fim, considerando o quantum da reprimenda imposta, a prática delitiva apurada nestes autos e a condenação anterior não envolverem violência ou grave ameaça, faculto-lhe que aguarde eventual julgamento de recurso em liberdade.

ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR o réu SÉRGIO SIMÕES JÚNIOR como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos II e IV, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 3(três) anos, de reclusão, no regime inicial semiaberto, na forma da fundamentação, além da pena pecuniária de 14(quatorze) dias multa, no valor unitário mínimo legal.

Expeça-se, incontinenti, alvará de soltura clausulado.

Após, cumpra-se o disposto no artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, se o caso.

Com o trânsito em julgado, arcará o réu com as custas processuais no valor correspondente à 100 UFESP's.

Por fim, arbitro os honorários ao n. defensor nomeado nos autos no valor máximo da tabela em vigor, expedindo-se certidão oportunamente .

P. I.C.

São Manuel, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA